UNISSON ASSOCIATION ÉDUCATION SOLIDAIRE

GOUVERNANCE · ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE · ARTICLE 13 DES STATUTS

Projet de statuts modifiés

Projet soumis à l'AGE du ___/___/2026 · Modifie les articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 et 20, ajoute l'article 21 · Texte consolidé en partie 2

Objet. Sécuriser la gouvernance contre une prise de contrôle soudaine (adhésions massives, collecte de procurations, majorité d'administrateurs élus) et contre une mise à l'écart interne du président, **dans le respect du principe « un membre = une voix » (art. 14 et 19) et des principes de l'économie sociale et solidaire, en vue d'une demande d'agrément ESUS**. La protection du président repose sur le caractère souverain de l'Assemblée Générale, et non sur un privilège personnel.

Ce projet n'est pas un avis juridique. Cette version intègre deux avis juridiques successifs et a été vérifiée sur les textes en vigueur (Légifrance, 11 novembre 2026). Elle n'engage la responsabilité d'aucun professionnel : en cas de doute au moment de la demande d'agrément ESUS, une relecture par un juriste associatif reste possible.

Vérification Légifrance (11 novembre 2026) et points de vigilance

Loi n° 2014-856, art. 1er (en vigueur) : les associations loi 1901 relèvent de l'ESS par leur forme (II, 1°) ; les principes du I (gouvernance démocratique, réserves impartageables, dévolution) restent la référence de l'instruction ESUS. **Art. 2** (version du 16/02/2025) : cinq catégories d'utilité sociale.

C. trav., art. L. 3332-17-1 : conditions ESUS (objectif principal d'utilité sociale figurant dans les statuts, impact significatif, plafonds 7× / 10×). **Attention :** la version consultée est en **abrogation différée au 1er janvier 2027** ; la nouvelle rédaction n'est pas restituée par le connecteur. Les statuts renvoient donc à « toute disposition qui s'y substituerait » ; relire le texte applicable avant de déposer la demande.

C. trav., art. R. 3332-21-1 : impact significatif = charges d'exploitation d'utilité sociale ≥ 66 % (ou critère de rémunération du capital), sur l'ensemble des exercices clos pour une structure de moins de trois ans. Ce point se démontre par les comptes, pas par les statuts. **R. 3332-21-3** : agrément préfectoral, 2 ans pour une structure de moins de trois ans. Demande par **téléservice obligatoire** (décret n° 2025-1416).

Loi du 1er juillet 1901, art. 5 : déclaration des modifications dans les trois mois ; inopposables aux tiers avant déclaration.

Unanimité non requise : la réforme n'augmente pas les engagements des membres (cotisation inchangée ; l'engagement de participer aux activités figure déjà dans les statuts du 11 juillet 2026).

1. Tableau des modifications

Art.	Rédaction actuelle (11 juillet 2026)	Nouvelle rédaction (v8)	Pourquoi
3	Objet ; « tenue d'une permanence 7 jours sur 7 »	Objectif principal d'utilité sociale au sens de l'art. 2 (1°, 2°, 3°) de la loi ESS ; publics et moyens explicités ; permanence 7 j/7 formulée comme objectif	Condition ESUS inscrite dans les statuts ; objet fidèle à l'état réel
5	Trois catégories ; fondateurs de droit et à vie	Fondateurs de droit pendant la période de fondation ; qualité de membre personnelle ; famille/duo = majeurs désignés ; donateurs = sympathisants. Formule de cotisation sans incidence sur les droits ; mineurs = bénéficiaires	Une voix par membre, quelle que soit la formule

Art.	Rédaction actuelle (11 juillet 2026)	Nouvelle rédaction (v8)	Pourquoi
6	Admission souveraine du CA	Paiement = demande ; décision sous 3 mois ; remboursement intégral si refus ; réexamen ; registre daté ; votants certifiés ; présence d'un fondateur requise jusqu'au palier de majorité élue	Filtre d'admission encadré et borné
8	Radiation ; voix prépondérante du Président	Voix prépondérante seulement hors période de fondation	Cohérence avec l'art. 9
9	Élus illimités ; fondateurs à vie	Période de fondation (fin automatique : 11/07/2031, 50 membres électeurs ou départ du dernier fondateur) ; palier de majorité élue dès 2029 ou 25 membres ; reconfirmation triennale à la majorité simple	Transition démocratique datée
10	Bureau 1 an ; Président révocable par le CA	Mandat de 3 ans ; révocation par l'AGE seule (2/3 des exprimés) ; départ des fondateurs organisé. Dernier fondateur : confirmation à la majorité simple positive	Révocation praticable, règles homogènes
11	Signature sociale du Président	Signature bancaire partagée ; dépenses courantes budgétées sous la seule signature du Président	Neutraliser l'obstruction financière
12	Convocation 7 j ; pas de quorum	15 j ; vote après 6 mois ; quorum d'un quart ; convocation par le CA = deux administrateurs au moins. AGO annuelle non tenue : convocation par tout administrateur ou 20 % des membres	Contrôle effectif
13	20 % imposent une AGE ; 2/3 des exprimés	Quorum de moitié (quart en 2e conv.) ; 2/3 des exprimés. Si le Président ne convoque pas sous 30 jours : Trésorier, administrateur ou premiers signataires	Pouvoir de convoquer sans dépendre du Président visé
14	2 procurations par présent	1 procuration nominative 48 h avant. Remise au Bureau ; en cas de révocation, à un autre membre du Bureau que le Président	Neutralité du recueil des pouvoirs
16	Plafonds « 7 fois / 10 fois le SMIC »	Plafonds dans les termes de l'art. L. 3332-17-1, 3°, avec renvoi aux dispositions qui s'y substitueraient	Exactitude légale
19	« Critères cumulatifs… de plein droit… agrément ESUS »	L'association relève de l'ESS par sa forme ; respect des principes de l'art. 1er, I ; agrément ESUS sollicité, non acquis de plein droit	Supprimer une affirmation inexacte
20	Formalités	Formalités par le Président ; PV certifié pour toute modification du Bureau/CA. Délai de trois mois et opposabilité (loi 1901, art. 5)	Sécuriser la déclaration
21 (nouv.)	—	Anciennetés réduites jusqu'en 2027-2028 ; prorogation du Bureau. Membres admis avant l'adoption réputés remplir l'ancienneté	Ne priver aucun membre existant de son vote

Ce que le projet ne change pas

- Le principe « un membre = une voix » et l'interdiction des votes pondérés et des quotas bloqués (art. 14 et 19).
- Le droit de 20 % des membres d'imposer une AGE dans les 30 jours, sans veto du CA (art. 13).
- Le pouvoir souverain de l'Assemblée Générale de révoquer les administrateurs qu'elle a élus et de trancher les blocages.
- Les ressources, la lucrativité limitée, les réserves impartageables et la dissolution (art. 15, 15 bis et 17). L'objet (art. 3) est seulement précisé, sans changement de mission.

Point le plus urgent avant la convocation

Arrêter et certifier la liste des membres à jour à la date du jour (registre spécial + PV du CA actant les agréments HelloAsso) : c'est elle qui détermine le corps électoral et les majorités de l'AGE.

2. Texte consolidé des statuts

Les articles modifiés ou ajoutés sont signalés par un astérisque (*). Les autres reprennent mot pour mot les statuts signés le 11 juillet 2026.

STATUTS DE L'ASSOCIATION « ÉDUCATION SOLIDAIRE »

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, relevant de l'économie sociale et solidaire. Statuts adoptés le 11 juillet 2026, modifiés par l'AGE du ___/___/2026.

Titre I — Constitution, objet et durée

Article 1 — Dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « Éducation Solidaire ».

Article 2 — Siège social

Le siège social est fixé à : 45, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, ratifiée par l'Assemblée Générale Ordinaire la plus proche.

Article 3 — Objet et utilité sociale *

L'association « Éducation Solidaire », actrice de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), agit en faveur de la lutte contre les inégalités sociales, scolaires et éducatives. Elle a pour objet d'utilité sociale :

- L'accompagnement des familles et des jeunes dans la prévention et la résolution des conflits éducatifs, ainsi que la promotion du respect mutuel ;
- L'accompagnement des enfants pour mieux comprendre leurs parents ;
- L'aide aux parents pour mieux respecter et comprendre leurs enfants ;
- La médiation en cas de conflits éducatifs et scolaires ;
- La mise en place d'une permanence d'écoute et d'aide, ayant vocation à fonctionner 7 jours sur 7 ;
- La proposition d'un lieu de socialisation et d'écoute où les jeunes peuvent se poser ;
- L'organisation de sorties et d'activités éducatives ;
- L'orientation des usagers vers les services sociaux et scolaires compétents ;
- La mise à l'abri et l'assistance d'urgence temporaire (repas et hébergement de secours de premier niveau) pour les personnes ou familles en détresse aiguë, en lien étroit avec les services sociaux de la commune ;
- La formation et la sensibilisation des parents et des professionnels du secteur ;
- L'accompagnement, l'orientation et la mise à l'abri d'urgence des femmes victimes de violences intra-familiales.

Utilité sociale. L'association poursuit à titre principal un objectif d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale et contribuer à la lutte contre leur exclusion (1°), contribuer à la préservation et au développement du lien social (2°), et contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles (3°). Elle s'adresse prioritairement aux familles, aux enfants et aux jeunes confrontés à des difficultés sociales, scolaires, éducatives ou économiques, ainsi qu'aux personnes en situation de détresse ou de vulnérabilité, par des moyens concrets : accueil et écoute inconditionnels, accompagnement et médiation, accessibilité financière de ses services, mise à l'abri et assistance d'urgence, et partenariats avec les services sociaux et les acteurs éducatifs du territoire.

L'association peut exercer toute activité économique se rattachant directement ou indirectement à son objet social, sous réserve des autorisations légales requises. Les excédents générés par ces activités sont intégralement réinvestis dans la réalisation de cet objet social.

Article 4 — Durée

La durée de l'association est indéterminée.

Titre II — Composition et adhésion

Article 5 — Membres *

L'association se compose de :

- **Membres fondateurs** : Sabri TOUJANI et Tahar BENHALIMA. Ils sont membres du Conseil d'Administration de plein droit pendant la période de fondation, puis membres de droit dans les conditions prévues à l'article 9.
- **Membres d'honneur** : personnes physiques ou morales ayant rendu des services importants à l'association. Leur admission est prononcée par le Conseil d'Administration. Ils sont dispensés de cotisation.
- **Membres adhérents** : personnes physiques ou morales admises dans les conditions de l'article 6, qui adhèrent aux présents statuts, s'engagent à participer aux activités et s'acquittent de leur cotisation annuelle.

La qualité de membre est personnelle. Lorsqu'une formule de cotisation couvre plusieurs personnes (famille ou duo), elle ne confère la qualité de membre qu'aux personnes majeures nommément désignées lors de l'adhésion, dans la limite fixée par le règlement intérieur ; chacune dispose d'une voix. Les mineurs couverts par une telle formule sont bénéficiaires des activités et ne sont pas membres. Le montant de la cotisation, selon la formule choisie, est sans incidence sur les droits attachés à la qualité de membre.

Les personnes qui soutiennent l'association par un don, ou dont la demande d'admission est en cours d'examen, sont des sympathisants : elles ne sont pas membres et ne disposent ni du droit de vote ni de l'éligibilité.

Article 6 — Admission *

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Conseil d'Administration, qui statue souverainement sur les demandes d'admission, dans le respect du principe de non-discrimination. Le refus d'admission n'a pas à être motivé.

Le bulletin d'adhésion rempli et le versement de la cotisation, en ligne ou sur papier, valent demande d'admission. Le Conseil d'Administration statue au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, selon des critères cohérents avec l'objet de l'association. L'examen préalable des demandes peut être confié au Bureau, mais la décision d'admission appartient au seul Conseil d'Administration. La condition de présence d'un membre fondateur pour prononcer une admission cesse définitivement de s'appliquer dès le déclenchement du palier de majorité élue prévu à l'article 9, ou dès la fin de la période de fondation si celle-ci intervient auparavant ; passé ce terme, la décision est prise collégialement par le Conseil d'Administration, sans présence obligatoire d'un fondateur. La décision est notifiée par écrit ou par courriel. En cas de refus, la cotisation versée est intégralement remboursée et le demandeur peut solliciter le réexamen de sa demande par le Conseil d'Administration.

La qualité de membre adhérent prend effet à la date de la décision d'admission. Le Conseil d'Administration tient un registre des membres, arrêté et daté à chaque admission et à chaque radiation. À la date de chaque convocation d'une Assemblée Générale, la liste des membres appelés à voter est arrêtée et certifiée par le Président et le Trésorier, puis tenue à la disposition des membres au siège.

Article 7 — Cotisations

Les membres adhérents s'acquittent d'une cotisation annuelle. Le montant et les conditions de versement sont fixés chaque année par le Conseil d'Administration. Les membres fondateurs et d'honneur en sont exemptés de plein droit.

Article 8 — Radiation *

La qualité de membre se perd par : le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale ; la démission adressée par écrit au Président ; la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit être invité par écrit, au moins 7 jours avant la réunion du CA, à présenter sa défense. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents du CA ; hors période de fondation, la voix du Président est prépondérante en cas d'égalité.

Titre III — Administration et fonctionnement

Article 9 — Conseil d'Administration (CA) *

L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé :

- Des membres fondateurs (Sabri TOUJANI et Tahar BENHALIMA), membres de droit dans les conditions de la période de fondation ci-après ;
- De membres élus par l'Assemblée Générale Ordinaire parmi les membres adhérents, pour un mandat de 3 ans renouvelable, dans les limites de composition fixées ci-après (période de fondation et palier de majorité élue).

Est éligible tout membre adhérent majeur, jouissant de ses droits civils, à jour de sa cotisation et membre depuis au moins un an à la date de l'Assemblée Générale. Les candidatures sont adressées par écrit au Président au moins dix jours avant l'Assemblée.

Période de fondation. Les membres fondateurs sont membres du Conseil d'Administration de plein droit pendant la période de fondation. Celle-ci prend fin **automatiquement et irréversiblement** au premier des événements suivants : le 11 juillet 2031 ; l'atteinte de cinquante membres disposant du droit de vote, régulièrement admis et à jour de leur cotisation lorsqu'elle est exigible ; la cessation des fonctions du dernier administrateur fondateur siégeant de droit. Le franchissement du seuil est établi à partir du registre des membres et des décisions d'admission ; le Conseil d'Administration en prend acte sans délai, et l'absence de constatation ne reporte pas ses effets. Aucune diminution ultérieure de l'effectif ni aucune nouvelle candidature d'un fondateur ne peut rétablir la période de fondation. Aucune prorogation n'est prévue.

Palier de majorité élue. Au plus tard le 11 juillet 2029, ou dès que l'association atteint vingt-cinq membres disposant du droit de vote si cet événement intervient auparavant, le plafonnement du nombre d'administrateurs élus par rapport au nombre d'administrateurs fondateurs cesse définitivement de s'appliquer. À compter de ce déclenchement, les sièges élus à pourvoir sont en nombre strictement supérieur aux sièges de droit effectivement occupés par les fondateurs. Une Assemblée Générale est réunie dans les deux mois pour procéder aux élections nécessaires ; les sièges déjà pourvus par élection restent occupés jusqu'au terme de leur mandat. En cas d'insuffisance de candidatures, les sièges vacants restent ouverts à l'élection et un nouvel appel à candidatures est organisé dans les trois mois, sans que cette insuffisance rétablisse le plafonnement antérieur.

Composition et voix pendant la période de fondation. Jusqu'au déclenchement du palier de majorité élue, le nombre d'administrateurs élus ne peut excéder celui des membres fondateurs en fonction. Pendant toute la période de fondation, la voix du Président n'est pas prépondérante au sein du Conseil d'Administration ; tout partage de voix non résolu est traité selon l'article 10 (prévention des blocages).

Maintien des sièges de droit. À l'issue de la période de fondation, les membres fondateurs demeurent membres du Conseil d'Administration de droit. Le maintien de chaque fondateur dans son siège de droit est soumis, tous les trois ans, à un vote individuel de confirmation de l'Assemblée Générale Ordinaire ; la confirmation est acquise à la majorité simple des suffrages exprimés, et à défaut le siège de droit prend fin à l'issue de l'assemblée, sans perte de la qualité de membre. Ce vote de confirmation est distinct de la révocation pour motif grave, qui peut en outre être prononcée à l'encontre d'un membre fondateur par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, cette demande ne pouvant en aucun cas émaner d'un seul administrateur (soit au minimum deux administrateurs). La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour qu'il délibère valablement. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Hors période de fondation, la voix du Président est prépondérante en cas d'égalité.

Le mandat d'un administrateur élu prend fin par l'arrivée de son terme, sa démission, la perte de la qualité de membre ou sa révocation par l'Assemblée Générale pour juste motif, l'intéressé ayant été mis en mesure de présenter sa défense.

Article 10 — Bureau *

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, pour un mandat de trois ans renouvelable, un Bureau composé au minimum d'un Président et d'un Trésorier. Il pourra être complété ultérieurement par un Secrétaire

et/ou un Vice-Président au fur et à mesure du développement de l'association. Les fonctions de Président et de Trésorier ne peuvent pas être cumulées par la même personne ; le cumul d'autres fonctions du Bureau est autorisé si l'effectif le justifie.

Désignation et durée du mandat du Président. Le Président est élu par le Conseil d'Administration parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Pendant la durée de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions de Président par le Conseil d'Administration ; seule l'Assemblée Générale Extraordinaire peut le révoquer dans les conditions ci-après. À l'échéance du mandat, le Conseil d'Administration procède à l'élection du Président ; le Président sortant n'est pas reconduit de plein droit, et la fin du mandat ne peut avoir pour effet de le maintenir indéfiniment en fonction. L'Assemblée Générale Extraordinaire conserve, en cours de mandat, son pouvoir de révocation dans les conditions ci-après.

Révocation du Président. Le Président ne peut être révoqué de ses fonctions que pour motif grave, par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, statuant dans les conditions de quorum et de majorité renforcée prévues à l'article 13. Les griefs lui sont notifiés par écrit au moins quinze jours avant l'Assemblée ; il est entendu par elle, éventuellement assisté d'un membre de son choix, avant tout vote. La séance appelée à statuer sur la révocation est présidée par une personne autre que le Président visé, désignée en ouverture de séance. Constitue un motif grave tout manquement caractérisé aux obligations légales ou statutaires, toute faute de gestion, tout agissement portant une atteinte grave aux intérêts moraux ou matériels de l'association ou compromettant l'agrément ESUS, ou toute carence durable et constatée dans l'exercice des fonctions ; le motif grave doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.

Révocation des autres membres du Bureau. La révocation d'un autre membre du Bureau de ses fonctions de gestion interne peut être prononcée à tout moment par le Conseil d'Administration pour motif grave, à la majorité absolue de ses membres, après respect d'un délai de contradiction de 7 jours. S'il s'agit d'un administrateur élu par l'Assemblée Générale, seul cet organe souverain peut révoquer son mandat d'administrateur.

Prévention des blocages. En cas de différend persistant entre les membres fondateurs affectant le fonctionnement de l'association, les intéressés recourent préalablement à une médiation, notamment auprès du Point d'appui à la vie associative des Hauts-de-Seine ou d'un médiateur désigné d'un commun accord ; à défaut de résolution, la question est soumise à l'Assemblée Générale, qui statue souverainement. Lorsque le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement sur une question déterminée, faute de quorum, à deux reprises successives séparées d'au moins quinze jours, cette question est portée devant l'Assemblée Générale Ordinaire, qui statue selon le principe « un membre = une voix ». Pendant la période de fondation, la voix du Président n'étant pas prépondérante, tout partage de voix au sein du Conseil d'Administration qui n'a pu être résolu est de même porté devant l'Assemblée Générale Ordinaire.

Vacance et succession. En cas de vacance d'un poste du Bureau, le Conseil d'Administration pourvoit au remplacement pour la durée du mandat restant à courir. En cas de décès, de démission, d'empêchement durable ou de perte de la qualité de membre du Président, la présidence est exercée à titre intérimaire par le membre fondateur restant ou, à défaut, par le Trésorier en fonction ; l'intérimaire convoque dans les trois mois une Assemblée Générale appelée à constater la situation et à procéder, s'il y a lieu, aux désignations nécessaires. La qualité de membre fondateur ne se transmet pas.

Fin du mandat d'un membre fondateur. Le mandat d'administrateur d'un membre fondateur prend fin par son décès, sa démission de ce mandat, son empêchement durable constaté par le Conseil d'Administration, ou la perte de sa qualité de membre. La perte du siège de droit n'entraîne pas la perte de la qualité de membre, et inversement. Un membre fondateur est dit « en fonction » tant qu'il exerce son mandat d'administrateur.

Dernier fondateur en fonction. Lorsqu'un seul membre fondateur demeure en fonction, le Président est élu ou confirmé par l'Assemblée Générale Ordinaire statuant selon le principe « un membre = une voix » ; le maintien du dernier fondateur dans son siège de droit est soumis à un vote de confirmation de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire ; la confirmation est acquise à la majorité simple des suffrages exprimés, et à défaut le siège de droit prend fin à l'issue de l'assemblée, sans perte de la qualité de membre.

Plus aucun fondateur en fonction. Lorsqu'aucun membre fondateur n'est plus en fonction, la période de fondation prévue à l'article 9 prend fin de plein droit. Le Bureau en fonction, ou à défaut le Trésorier, ou à défaut le doyen des administrateurs, convoque dans les trois mois une Assemblée Générale Ordinaire chargée d'élire un Conseil d'Administration intégralement électif. Si le Conseil se trouve réduit à moins de deux

membres, les administrateurs restants ou, à défaut, tout membre convoquent sans délai cette Assemblée ; la gestion courante est assurée dans l'intervalle par le Bureau en fonction.

Article 11 — Rôle du Président et signature *

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses, veille au bon fonctionnement de l'association et dispose de la signature sociale. Il peut déléguer par écrit une partie de ses pouvoirs à un autre membre du Bureau.

Le Président et le Trésorier disposent de la signature bancaire. Les opérations courantes, dans la limite du budget voté par l'Assemblée Générale, peuvent être effectuées sous la seule signature du Président ; les actes de disposition et les engagements excédant le budget voté requièrent une seconde signature d'un membre du Bureau. Aucun membre du Bureau ne peut, par son refus ou son inaction, faire obstacle au règlement des dépenses régulièrement engagées et budgétées ; le Conseil d'Administration peut, à cet effet, désigner un second signataire.

Titre IV — Assemblées Générales

Article 12 — Assemblée Générale Ordinaire (AGO) *

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres à jour de leurs obligations (fondateurs, d'honneur et adhérents). Elle se réunit au moins une fois par an, en présentiel ou par visioconférence, dans des conditions permettant l'identification des participants.

Droit de vote. Prennent part aux votes les membres majeurs à jour de leur cotisation et membres depuis au moins six mois à la date de la convocation ; cette condition ne s'applique pas aux membres fondateurs. Le Conseil d'Administration arrête, à la date de la convocation, la liste des membres appelés à voter, tenue à la disposition des membres au siège.

Elle est convoquée par le Président ou par au moins la moitié des membres du Conseil d'Administration, sans que cette demande puisse émaner d'un seul administrateur (soit au minimum deux administrateurs). La convocation est adressée par écrit ou par courriel au moins quinze jours à l'avance. L'ordre du jour figure obligatoirement sur la convocation. Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote ; tout membre peut demander l'inscription d'une question par écrit au Président au moins dix jours avant l'Assemblée. Si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle n'a pas été convoquée dans les quinze mois suivant la précédente, elle peut l'être par tout administrateur ou à la demande écrite d'au moins 20 % des membres appelés à voter.

L'AGO entend les rapports sur la gestion et la situation morale, examine le rapport financier du Trésorier, approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel et pourvoit au renouvellement des membres élus du Conseil d'Administration.

L'AGO délibère valablement si le quart au moins des membres appelés à voter est présent ou représenté. À défaut, une seconde Assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, à quinze jours au moins d'intervalle ; elle délibère quel que soit le nombre de présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Article 13 — Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) *

L'AGE est compétente pour statuer sur les modifications des statuts, la dissolution, les opérations immobilières majeures, la révocation du Président ou toute question de gouvernance exceptionnelle. Elle est valablement convoquée :

- Sur décision du Président ;
- À la demande d'au moins la moitié des membres du Conseil d'Administration, sans que cette demande puisse émaner d'un seul administrateur (soit au minimum deux administrateurs) ;
- Ou à la demande écrite d'au moins 20 % des membres appelés à voter, signée par chacun et précisant les questions à inscrire. Dans ce cas, le Président convoque l'AGE dans les 30 jours de la réception, sans qu'un veto ou accord préalable du CA ne puisse y faire obstacle. À défaut de convocation dans ce délai, l'AGE est convoquée par le Trésorier, à défaut par tout administrateur, à défaut par les deux premiers signataires de la demande.

Les modalités de convocation, de droit de vote et de déroulement sont identiques à celles de l'AGO.

Quorum. L'AGE ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres appelés à voter est présente ou représentée. À défaut, une seconde AGE est convoquée avec le même ordre du jour, à quinze jours au moins d'intervalle ; elle délibère valablement si le quart au moins est présent ou représenté.

Majorité. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix exprimées des membres présents ou représentés.

Majorité renforcée. La révocation du Président et toute modification des articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve d'atteindre le quorum prévu au présent article (la moitié des membres appelés à voter, ou le quart sur seconde convocation). Aucune condition de majorité calculée sur l'ensemble des membres inscrits n'est exigée.

Article 14 — Gouvernance démocratique et droit de vote *

Conformément aux principes intangibles de l'ESS et de l'agrément ESUS, la gouvernance de l'association est démocratique :

- En Assemblée Générale (Ordinaire et Extraordinaire), chaque membre appelé à voter (fondateur, adhérent ou d'honneur) dispose d'une seule voix délibérative selon le principe : « un membre = une voix ».
- Tout système de vote pondéré, de quota bloqué ou de plafond de voix est exclu.
- Le vote par procuration est autorisé au profit d'un autre membre appelé à voter. Un membre présent ne peut détenir plus d'une (1) procuration. La procuration est écrite, datée, signée et nominative ; elle est remise au Bureau au plus tard quarante-huit heures avant l'Assemblée (lorsque l'Assemblée statue sur la révocation du Président, à un membre du Bureau autre que le Président). Les pouvoirs sans mandataire désigné sont nuls.
- Les votes ont lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletin secret pour l'élection ou la révocation d'une personne, ou dès qu'un membre présent le demande.

Titre V — Ressources, transparence et lucrativité limitée

Article 15 — Ressources

Les ressources comprennent : les cotisations des membres adhérents ; les subventions de l'État, des collectivités territoriales (notamment la Ville de Gennevilliers, le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France), des établissements publics ou de l'Union Européenne ; les dons, legs, parrainages et mécénats privés ; les recettes de ses activités économiques et prestations ; toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 15 bis — Affectation des bénéfices et réserves impartageables

Les excédents sont intégralement et obligatoirement affectés à la constitution de réserves de sécurité et au développement de l'objet social. Aucune distribution de bénéfices, dividendes, excédents de gestion ou part d'actif aux membres n'est autorisée. Les réserves constituées sont impartageables de manière définitive.

Article 16 — Gratuité des fonctions et politique de rémunération *

Les fonctions d'administration et de direction exercées par les membres du Conseil d'Administration et du Bureau sont gratuites et bénévoles ; seuls les frais réels et justifiés sont remboursés, après validation du Bureau. Si l'association rémunère des salariés ou des dirigeants, sa politique de rémunération respecte les conditions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, ou de toute disposition qui s'y substituerait : la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche s'il est supérieur ; les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas dix fois cette même rémunération annuelle.

Titre VI — Dissolution et dévolution

Article 17 — Dissolution

La dissolution ne peut être prononcée qu'en AGE convoquée spécialement à cet effet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'AGE. L'actif net subsistant ne peut être dévolu à aucun membre, même partiellement ; il est obligatoirement dévolu à une ou plusieurs associations, fondations ou organismes poursuivant un objet similaire et partageant les principes de l'ESS, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à la loi ESS du 31 juillet 2014.

Titre VII — Dispositions diverses

Article 18 — Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être rédigé par le Conseil d'Administration pour fixer les détails d'exécution des statuts et l'organisation pratique de l'association. Il est soumis à l'approbation de l'AGO la plus proche.

Article 19 — Économie sociale et solidaire *

Constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, l'association relève de l'économie sociale et solidaire au sens du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Elle s'engage à en respecter les principes énoncés au I du même article : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique, définie et organisée par les présents statuts, fondée sur le principe « un membre = une voix » et prévoyant l'information et la participation des membres, des salariés et des parties prenantes ; une gestion consacrant les excédents au maintien et au développement de l'activité, avec des réserves impartageables. Elle peut solliciter l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » dans les conditions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, ou de toute disposition qui s'y substituerait.

Article 20 — Formalités *

Les formalités de déclaration en préfecture et de publication au JOAFE sont accomplies par le Président, ou par un membre du Bureau expressément et spécialement mandaté par lui par écrit. Toute déclaration modificative portant sur la composition du Bureau ou du Conseil d'Administration est accompagnée du procès-verbal de l'organe compétent, certifié conforme par le Président et le Trésorier. Conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les modifications statutaires et les changements survenus dans l'administration sont déclarés dans les trois mois ; ils ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur déclaration.

Les présents statuts ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Constitutive réunie à Gennevilliers le 11 juillet 2026, et modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du ___/___/2026.

Article 21 — Dispositions transitoires *

Pour tenir compte de la création récente de l'association :

- Pour les Assemblées Générales convoquées avant le 1er juillet 2027, l'ancienneté requise pour voter (article 12) est réduite à un mois ;
- Pour les élections au Conseil d'Administration organisées avant le 1er janvier 2028, l'ancienneté requise pour être éligible (article 9) est réduite à trois mois ;
- Les membres régulièrement admis avant la date d'adoption des présentes modifications sont réputés remplir la condition d'ancienneté prévue à l'article 12 ;
- Le mandat du Bureau en fonction à la date d'adoption des présentes modifications est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date.

Fait à Gennevilliers, le ___/___/2026, en trois exemplaires originaux.

Le Président — Sabri TOUJANI
Date et signature

Le Trésorier — Tahar BENHALIMA
Date et signature